

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO NUEVA ESPARTA



MUNICIPIO

MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº pp o0198807 NE 27

NÚMERO: 1749
AÑO: MMXXIV
MES: IV
ISSN Nº 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 29 DE ABRIL DE 2024 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución N° 061. Se declara la promulgación y ejecución de la "Ordenanza Sobre Emprendimientos y su Régimen Simplificado del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta".

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA



RESOLUCIÓN N° 061

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 1, 3 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Extraordinaria N° 09 de fecha 19 de marzo de 2023, aprobó la **“ORDENANZA SOBRE EMPRENDIMIENTOS Y SU RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA”**

RESUELVO:

Artículo 1.- Se declara la promulgación y ejecución de la **“ORDENANZA SOBRE EMPRENDIMIENTOS Y SU RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA”** y se ordena su publicación en la Gaceta Municipal.

Artículo 2.- Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2023. Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.

CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	<u>Resolución N° 061.</u> Se declara la promulgación y ejecución de la “Ordenanza Sobre Emprendimientos y su Régimen Simplificado del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta”.	Pág. 04 al 18	
--	--	---	--

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



**GACETA MUNICIPAL Nro.
1749**

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.

Yinesca Lunar
Presidente del Concejo Municipal Manuel Plácido Maneiro.

**ORDENANZA SOBRE EMPRENDIMIENTOS Y SU RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA
ESPARTA**



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Municipio Manuel Plácido Maneiro, como unidad territorial legítima y primaria en concordancia con la facultad autónoma que posee para gestionar las asignaturas de su competencia y con el fin de crear, recaudar e invertir sus ingresos, atiende a los preceptos debidamente delimitados en la **Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios publicada en Gaceta Oficial N° 6.755 de fecha 10 de agosto de 2023**, donde hace referencia a la creación de un “Régimen Simplificado para los Emprendedores” en virtud de impulsar el nuevo sistema económico-social, que se agudiza constantemente y por lo cual surge la necesidad de regularlo.

Es así como desde el rango constitucional debidamente estipulado y el correcto ámbito de su aplicación, se genera este texto legal para abarcar esta “nueva economía” y que no es más que la productividad e inyección dinámica dirigida a tasas de crecimientos colectivos y que se resumen en prosperidad para la población maneirense, con la presencia de diversos rubros que hacen rica nuestra localidad y aportan un matiz cultural importante.

De esta forma, se trae a consideración el artículo 179 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual versa así:

“Artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

...omississ...

- 2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística. ...omississ...** (destacado nuestro)

En concordancia con el artículo 54 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sobre el cual se afianza el ejercicio municipal por medio de las Ordenanzas, mención fundamental que se realiza para la valoración de este texto legal, que busca organizar los sistemas financieros presentados en la actualidad, por lo cual se identifica esta propuesta como innovadora y eficaz para el ramo tributario.

Artículo 54. Numeral 1

“El municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes instrumentos jurídicos:

- 1. Ordenanzas: son los actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer normas con carácter de ley municipal de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local.”**

...omissis... (subrayado y negrillas nuestras)

Con todo esto la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, así como lo establecido en **Resolución N° 011-2023, de fecha 29 de diciembre de 2023, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.783**, de la misma fecha, explica como el municipio, el cual se percibe como un territorio legítimamente delimitado, cuya autonomía comprende la recaudación de los ramos propios a su competencia, debe regirse por una tabla de valores debidamente identificada en dicha resolución y que se anexa en la presente.

Así la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, establece en el **artículo 44** señala: **“A los efectos de la aplicación de este régimen simplificado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas establecerá anualmente, previa opinión del Consejo Superior de Armonización Tributaria, la Tabla de Valores aplicable a los emprendimientos, dependiendo de su actividad y valor de ventas.”** (subrayado y negrillas nuestras)

Finalmente, el municipio en su capacidad óptima de su propio gobierno busca garantizar mejoras a la vida local y el desarrollo económico y social de los que aquí hacen vida, originando la necesidad de regular los emprendimientos constatados en el Municipio Manuel Plácido Manero, en cumplimiento de su deber de propiciar las actividades correspondientes a la Administración Tributaria Municipal y de fortalecer sus procedimientos, se adecua el siguiente cuerpo normativo y configurando la materia propia de esta municipalidad para su aceptación.

Cabe destacar que en ningún momento debe confundirse con lo reglamentado en la Ordenanza de Actividades Económicas de Industria, Comercios, Servicios o de otra índole Similar, que manejan otro argumento para la debida consolidación del hecho y la base imponible propias del tributo mencionado.

Con esta iniciativa legislativa se busca impulsar impulsar y obedecer a los preceptos de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, se configura un Registro Único de Contribuyentes que concadenan el sistema tecnológico de la gestión tributaria, para responder al objetivo máximo luego de la recaudación el cual es la simplificación de trámites, para que los procesos sean más céleres y eficaces, en tanto **la Ley de Infogobierno** de fecha 17 de octubre de 2013, Gaceta Oficial 40.274 Edición Extraordinaria, indica en su artículo 2 lo siguiente acerca de los medios electrónicos:

“Artículo 2: “Están sometidos a la aplicación de la presente ley:

...omissis...

4.Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal” (negrillas nuestras)

Destacándose que la ley anteriormente descrita, tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas; impulsando la transparencia y rapidez de las actividades propias.

En ejecución a la citada Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, dictó la Resolución N° 011-2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, publicada en Gaceta Oficial de la República en esa misma fecha, N° 6.783, Extraordinario, mediante la cual se establecen las **TABLAS DE VALORES MÁXIMOS APLICABLES A IMPUESTOS Y TASAS ESTADALES Y MUNICIPALES**, que tiene por objeto establecer el Clasificador Armonizado de Actividades Económicas, con los correspondientes límites máximos para las alícuotas y el mínimo tributable aplicables por concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Simular, así como las tablas de valores máximos aplicables para la determinación del impuesto de inmuebles urbano y periurbanos, la tabla de valores máximos aplicables por concepto de impuesto municipal sobre vehículos, **la tabla de valores aplicable al régimen tributario simplificado para los emprendimientos** y a las tasas municipales según su tipología, se procede a crear la presente **“ORDENANZA SOBRE EMPRENDIMIENTOS Y SU RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA”**

En ese orden, el Ejecutivo Municipal en uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artículo 88 numeral 12, en concatenación con los artículos 168 numeral 3, 179 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consonancia con los preceptos de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias que corresponden a los Estados y Municipios, presenta por iniciativa legislativa ante este Concejo Municipal del Municipio Manuel Plácido Maneiro, la presente **“ORDENANZA SOBRE EMPRENDIMIENTOS Y SU RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA”**

En uso de la función legislativa atribuida constitucional y legalmente, este Concejo Municipal en anuencia a lo previsto en los artículos 175 y 180 de la Carta Magna, en concordancia con los artículos 54 numeral 1; 95 numerales 1 y 4, 160, 161 y 173, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y en correspondencia con los artículos 1 y 6 de la Resolución N° 011-2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, publicada en Gaceta Oficial de la República en esa misma fecha, N° 6.783, Extraordinario, mediante la cual se establecen las **TABLAS DE VALORES MÁXIMOS APLICABLES A IMPUESTOS Y TASAS ESTADALES Y MUNICIPALES**, propone para su sanción y aprobación la presente **“ORDENANZA SOBRE EMPRENDIMIENTOS Y SU RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA”**, conformada por cuarenta y un (41) artículos los cuales están distribuidos en siete (7) Títulos, quedando estructurados de la siguiente manera:

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II DEL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

TÍTULO III RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TÍTULO IV DE LAS FACULTADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

TÍTULO V BENEFICIOS FISCALES

TÍTULO VI DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES

TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

El Concejo Municipal del municipio Manuel Plácido Maneiro, en uso de sus atribuciones legales que le confieren los artículos 175 y 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 54 numeral 1; 95 numerales 1 y 4, 160, 161 y 173, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y en correspondencia con los artículos 1 y 6 de la Resolución N° 011-2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, publicada en Gaceta Oficial de la República en esa misma fecha, N° 6.783, Extraordinario, mediante la cual se establecen las TABLAS DE VALORES MÁXIMOS APLICABLES A IMPUESTOS Y TASAS ESTADALES Y MUNICIPALES, dicta la presente:

**ORDENANZA SOBRE EMPRENDIMIENTOS Y SU RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA
ESPARTA**

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer las regulaciones municipales aplicables a los emprendimientos, que se residencien o domicilien en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro, como también, el régimen tributario o simplificado aplicable a éstos, por el ejercicio de sus actividades económicas lucrativas.

Definiciones

Artículo 2.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por:

- a) **Actividades económicas lucrativas:** La realización de actividades catalogadas por el ordenamiento jurídico nacional, como actos de comercio, vinculados con el ejercicio de actividades de manufactura, comercio, servicios o similares, sean estos habituales o eventuales, en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.
- b) **Emprendimiento:** Actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas, que adquiere personalidad jurídica, con la inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos, el cual tendrá duración de hasta dos (2) años.

- c) **Emprendedor:** Es toda persona natural o jurídica con capacidades para innovar, entendidas éstas como las capacidades de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, sustentable y responsable, debidamente inscritos en el Registro Nacional de Emprendimientos.
- d) **Unidad de cuenta:** Unidad de medida dinámica empleada para el cálculo de tributos, y sanciones, siendo de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), la cual podrá ser referida en el instrumento como “TCMMV.”
- e) **Servicios profesionales:** Los servicios profesionales señalados en la tabla de valores máximos aplicables a los emprendimientos por régimen simplificado (IAE), no corresponden a las actividades de libre ejercicio de la profesión de naturaleza civil, declarados como no sujetos al impuesto sobre actividades económicas por las leyes y la jurisprudencia nacional.

Obligatoriedad del Registro Nacional

Artículo 3. Será obligatorio, a los efectos de esta Ordenanza, para obtener la cualidad de “*emprendedor*” que, los sujetos obtengan el Registro Nacional de Emprendimientos, sin menoscabo del Registro Municipal que pueda llevar el municipio Manuel Plácido Manero, de conformidad a la normativa y lineamientos que apliquen en la materia.

Incompatibilidad

Artículo 4. No podrán ser considerados “*emprendedores*”, las personas naturales o jurídicas, accionistas o societarios que, formen parte de firmas personales, sociedades mercantiles o cualquier tipo de contrato de sociedad, en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Manero, que se encuentren activas, realizando actividades económicas o cuenten con una licencia de actividades económicas, licencia de expendio de bebidas alcohólicas, así como cualquier registro de contribuyentes sin licencia, que por cualquier motivo le haya otorgado la Administración Tributaria Municipal, para el cumplimiento de sus obligaciones materiales.

TÍTULO II

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES

De la obligación de inscribirse

Artículo 5. Los emprendedores, además de estar inscritos en el Registro Nacional de Emprendimientos, deberán solicitar su inclusión en el Registro Municipal de Emprendedores, que, a tales fines, elaborará la dependencia municipal con competencia en la materia. Dicho Registro Municipal, permitirá unificar información sobre el emprendedor, tipo de actividad económica realizada, inicio y final del régimen de emprendimientos, a los fines de relacionar su información con el Registro Nacional.

De la inscripción

Artículo 6. Los emprendedores, deberán solicitar su inscripción ante el Registro Municipal de Emprendedores a través de los formularios diseñado por el municipio Manuel Plácido Manero; debiendo acompañar la solicitud, de la siguiente información:

1. Nombre y apellidos del emprendedor, en caso de ser persona natural; razón social o denominación comercial, en el caso de ser persona jurídica.
2. Datos del representante o representantes de la empresa o sociedad mercantil, con identificación de nombre, apellido y número de cédula de identidad.
3. Tipo de actividad económica lucrativa desarrollada por el emprendedor.

El formulario, deberá estar acompañado de la siguiente documentación:

- a) Registro Único de Información Fiscal (RIF) del emprendimiento y sus representantes.
- b) Registro Nacional de Emprendimientos.
- c) Documento constitutivo o estatutario, últimas modificaciones de estatutos del emprendimiento, sea de la persona jurídica o de la persona natural, constituida como firma personal.
- d) Cédula de Identidad del emprendedor en el caso de personas naturales; cédulas de identidad de los socios o asociados, en los casos puntuales de ser personas jurídicas.
- e) Certificados de cursos o capacitación de emprendimientos.

Vigencia

Artículo 7. El Registro Municipal de Emprendedores, tendrá una vigencia máxima de dos (2) años, el cual coincidirá con el tiempo de duración del Registro Nacional de Emprendimientos y será acreditado mediante un certificado válido para desarrollar tales actividades dentro de la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Capacitación y cursos

Artículo 8. Para el otorgamiento del certificado de inscripción, al que hace mención el artículo anterior, la dependencia municipal con competencia en materia de emprendimientos, podrá requerir que el emprendedor efectúe cursos de formación y capacitación, los cuales podrán formar parte de los requisitos del registro, sin menoscabo del cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de esta Ordenanza.

De las tasas administrativas

Artículo 9. La inscripción en el Registro Municipal de Emprendedores, causará el pago de una tasa administrativa de quince (15) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.

Parágrafo Único: La realización de cursos de formación y capacitación, causará el pago de una tasa administrativa de quince (15) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

TÍTULO III

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CAPÍTULO I

HECHO IMPONIBLE Y BASE IMPONIBLE

Hecho imponible del impuesto a los emprendedores

Artículo 10. El hecho imponible del impuesto a los emprendedores o régimen simplificado, estará constituido por el ejercicio de actividades económicas lucrativas, por parte de los emprendedores debidamente registrados, en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Parágrafo Único: Sin menoscabo de la definición prevista en el artículo 2 de esta Ordenanza, se considerarán gravables los ingresos brutos obtenidos por actividades económicas lucrativas de los emprendimientos, los obtenidos mediante un establecimiento permanente, residencia o domicilio en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro.

Base imponible

Artículo 11. La base imponible del impuesto previsto en esta Ordenanza, estará constituido por los ingresos brutos obtenidos de las actividades económicas realizadas por el emprendedor sin descuentos o desgravámenes.

No se considerarán parte de la base imponible los siguientes ingresos:

1. Los ingresos brutos obtenidos sujetos a devolución o reintegro a terceros.
2. Los ingresos obtenidos por la ejecución de operaciones de naturaleza civil u honorarios profesionales.
3. El Impuesto al Valor Agregado o similar, ni sus reintegros cuando sean procedentes en virtud de la ley.
4. Los subsidios o beneficios fiscales similares obtenidos del Poder Nacional, Estatal o Municipal.
5. Los ajustes meramente contables en el valor de los activos, que sean resultado de la aplicación de las normas de ajuste por inflación previstas en la Ley de Impuesto sobre la Renta o por aplicación de principios contables generalmente aceptados, siempre que no se hayan realizado o materializado como ganancia en el correspondiente ejercicio.
6. Los diferenciales cambiarios, por ajustes netamente contables, que no sean imputados a la factura o a la estructura del servicio.
7. El producto de la enajenación de bienes integrantes del activo fijo de las firmas personales o sociedades mercantiles.
8. El producto de la enajenación de un fondo de comercio de manera que haga cesar los negocios de su dueño.
9. Las cantidades recibidas de empresas de seguro o reaseguro como indemnización por siniestros.

De los servicios

Artículo 12. Formarán parte de la base imponible del impuesto sobre emprendimientos o régimen simplificado, los ingresos brutos obtenidos por el ejercicio de actividades económicas lucrativas por parte de los prestadores de servicios, debidamente conformados y registrados.

En aquellos casos donde se presten servicios fuera de la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro, los ingresos serán atribuidos a cada municipio, siempre y cuando la actividad se realice por más de noventa (90) días continuos en dicha entidad, en caso contrario, deberán ser atribuidos al municipio donde esté ubicado el establecimiento permanente, residencia o domicilio del emprendimiento.

Régimen simplificado

Artículo 13. El impuesto previsto en esta Ordenanza, sustituirá el cumplimiento de las obligaciones materiales vinculadas al Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole Similar, en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Nueva Esparta, estando el sujeto pasivo emprendedor, sujeto a la carga tributaria del resto de los tributos de competencia municipal cuyo hecho imponible sea materializado por el contribuyente.

El régimen simplificado, señalado en el encabezado de este artículo, no contempla, ni involucra o exime del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al pago de tasas administrativas, las contribuciones especiales, previstas en el ordenamiento jurídico municipal y las tasas o tarifas derivadas de la prestación de servicios domiciliarios municipales, como tampoco, el cumplimiento de las

obligaciones formales o administrativas del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar.

Parágrafo Único: La inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos tendrá una vigencia máxima de dos (2) años, cumplido este plazo, el emprendimiento deberá ser inscrito en el Registro Mercantil correspondiente bajo las figuras jurídicas establecidas en el código de comercio y demás leyes aplicables, *so pena* de la comisión de ilícitos tributarios formales, materiales y penales previstos en la legislación tributaria.

Actividades Sujetas al Régimen Simplificado

Artículo 14. Estarán sujetos al régimen simplificado, los emprendimientos que realicen las siguientes actividades lucrativas:

1. Manufactura.
2. Servicios de alimentos y bebidas, restaurantes y puestos de comida no convencionales.
3. Actividades de alojamiento, posadas y hoteles.
4. Actividades y servicios a las familias y mascotas.
5. Servicios de atención a la salud.
6. Servicios de soporte (administrativos, seguridad y otros).
7. Transporte y almacenamiento.
8. Actividades financieras (consultoría, trading y criptomonedas).
9. Comunicaciones, información, audiovisuales, medios digitales.
10. Entretenimiento, recreación y arte.
11. Servicios de enseñanza, formación y capacitación.
12. Servicios de distribución de agua, gestión de desechos y actividades de saneamiento.
13. Servicios profesionales (con exclusión de los servicios profesionales independientes o de libre ejercicio de la profesión).
14. Otros servicios profesionales (oficios especializados y técnicos).

Parágrafo Único: Las actividades no previstas en este artículo, no estarán sujetas al régimen simplificado para emprendimientos, por ende, deberán cumplir con las obligaciones formales, materiales o administrativas, vinculadas a cada tributo previsto en el ordenamiento jurídico municipal.

Clasificador de emprendimientos

Artículo 15. La alícuota aplicable a los emprendimientos, será la prevista en el Clasificador de Emprendimientos, anexo a la presente Ordenanza, el cual atenderá al tipo de actividad lucrativa desarrollada por el emprendedor.

El impuesto sobre emprendimientos o régimen simplificado, no conlleva la aplicación o el cobro de mínimos tributables.

Control y obligaciones administrativas

Artículo 16. Los emprendedores beneficiarios del régimen simplificado, estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones administrativas vinculadas a permisos o autorizaciones vinculados al ejercicio de su actividad o en aquellos casos, de actividades eventuales, comercialización de bebidas alcohólicas, espectáculos públicos y/o actividades promocionales.

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

De la declaración estimada mensual

Artículo 17. Los emprendedores sujetos al régimen simplificado, estarán obligados a una declaración estimada mensual, donde indiquen los ingresos brutos percibidos en el período por el ejercicio de sus actividades lucrativas y el impuesto de emprendedores o régimen simplificado causado en el período, en atención a él clasificador de emprendimientos, anexo a la presente Ordenanza.

Parágrafo Único: En el caso de que el emprendedor no realice actividades económicas en el período deberá notificarlo al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), la cual se reservará las facultades de verificación o inspección correspondientes, debiendo en todo caso, presentar la declaración a la que hace mención el encabezado de este artículo, donde se refleje la inactividad.

Oportunidad de la declaración estimada mensual

Artículo 18. La declaración estimada mensual, a la que refiere el artículo anterior deberá ser presentada y autoliquidada, a través de la plataforma de la Oficina Virtual del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), en los primeros quince (15) días continuos del mes siguiente a aquel, que se esté declarando.

De forma excepcional, el municipio podrá habilitar la presentación de las declaraciones a través de las oficinas del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), caso en el cual deberá notificarlo a través de los medios de difusión o redes sociales, con los que cuente el Municipio.

Parágrafo Único: La declaración estimada mensual, correspondiente al mes de enero de cada año, podrá ser presentada dentro del plazo previsto entre el primero (1°) y el treinta y uno (31) del mes de enero, conjuntamente con la presentación de la declaración definitiva, del período anual, previamente señalado.

Declaración Definitiva y oportunidad de presentación

Artículo 19. Los emprendedores sujetos al régimen simplificado, deberán presentar una declaración definitiva anual, en la cual reflejarán los ingresos brutos efectivamente percibidos durante el año fiscal correspondiente, pudiendo determinar los ajustes fiscales correspondientes, por la presentación de las declaraciones estimadas mensuales. Las oportunidades para la presentación de la declaración definitiva, serán las siguientes:

1. Dentro del plazo comprendido entre el primero (1°) y el treinta y uno (31) de enero de cada año.
2. Durante el mes inmediatamente siguiente a aquel, en el que culminó el régimen simplificado o la condición de emprendedor.

Parágrafo Único: En el caso de que el inicio del régimen simplificado, haya iniciado una vez comenzado el año fiscal, la declaración definitiva correspondiente, atenderá a los ingresos brutos efectivamente percibidos entre la fecha de inicio del emprendimiento y el treinta y uno (31) de diciembre del mencionado año calendario.

Artículo 20. El emprendedor deberá estar solvente con el pago del impuesto sobre emprendimientos y los servicios domiciliarios municipales de períodos anteriores, para la presentación de la declaración estimada mensual y/o definitiva.

CAPÍTULO III DEL PAGO

Oportunidad del pago

Artículo 21. El emprendedor deberá pagar el impuesto sobre emprendimientos o régimen simplificado, liquidado de acuerdo a la declaración estimada mensual y/o la declaración definitiva anual, previstas en esta Ordenanza, en las siguientes oportunidades:

1. Dentro de los quince (15) primeros días continuos del mes siguiente, en los casos de las declaraciones estimadas mensuales.
2. Dentro del plazo comprendido entre el primero (1º) y el treinta y uno (31) de enero de cada año, en el caso de la declaración estimada mensual correspondiente al mes de enero; así como la declaración definitiva anual.
3. Dentro del plazo entre el primero (1º) y el treinta y uno (31) del mes siguiente, en el que se culminó el régimen de emprendimiento.

Incumplimiento del pago

Artículo 22. El incumplimiento del pago del impuesto, autoliquidado de acuerdo las declaraciones estimadas mensuales y/o definitivas, en los casos en los que procediera, dentro de los plazos previstos en el artículo anterior, causará de pleno derecho a favor del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) un recargo del veinte por ciento (20%) del impuesto causado y el cómputo de los intereses moratorios, calculados de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.

TÍTULO IV DE LAS FACULTADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

De las facultades de la Administración Tributaria Municipal

Artículo 23. El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), tendrá amplias facultades de verificación, fiscalización y determinación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los emprendedores que hagan vida en la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Maneiro, pudiendo ejercer cualquier facultad prevista en el Código Orgánico Tributario y las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico municipal.

Facultades de la Dependencia Municipal en materia de Emprendimientos

Artículo 24. La dependencia municipal, con competencia en materia de emprendimientos en el municipio Manuel Plácido Maneiro, tendrá la obligación de exigir de los emprendedores el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza y las contenidas en el ordenamiento jurídico nacional, además de formular y sostener el Registro Municipal de Emprendimientos, debiendo trabajar de forma coordinada con el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI),

para el correcto funcionamiento del régimen simplificado, debiendo alertar cualquier incumplimiento y notificarlo.

De los procedimientos

Artículo 25. Los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación, como cualquier otro, de naturaleza tributaria, serán aplicados de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.

De las obligaciones o deberes

Artículo 26. Serán obligaciones o deberes de los emprendedores las siguientes:

1. Obligaciones tributarias formales:

- a) Inscribirse en el Registro Municipal de Emprendimientos.
- b) Presentar en el plazo oportuno, las declaraciones estimadas mensuales y/o definitivas de ingresos brutos.
- c) Notificar cualquier modificación en la conformación o la actividad del emprendimiento, que resultada en una adecuación del Registro Municipal de Emprendimientos.
- d) Notificar el cese del régimen de emprendimientos.
- e) Inscribirse en la Oficina Virtual del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

2. Obligaciones tributarias materiales:

- a) Realizar el pago del impuesto liquidado, por la presentación de la declaración estimada mensual.
- b) Realizar el pago del ajuste causado, por la presentación de la declaración definitiva anual.
- c) Realizar el pago de las sanciones, intereses y accesorios, derivado del incumplimiento de sus obligaciones materiales.

TÍTULO V

BENEFICIOS FISCALES

Exoneración

Artículo 27. El Ejecutivo Municipal, previa aprobación de las dos terceras partes (2/3) del Concejo Municipal, podrá otorgar una exoneración del impuesto al emprendedor, así como de su régimen simplificado, a aquellos emprendimientos, cuya actividad lucrativa represente una innovación o motor económico de envergadura para el municipio, a corto y largo plazo.

TÍTULO VI

DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Tipos de sanciones aplicables

Artículo 28. Las sanciones aplicables por la violación de la presente Ordenanza son:

- 1. Multas.

2. Clausura temporal del establecimiento comercial.
3. Clausura definitiva del establecimiento comercial.

Parágrafo Único: Las sanciones de clausura temporal o definitiva, previstas en este Título, sólo podrán ser aplicadas en los casos de que los emprendedores cuenten con un establecimiento comercial dentro de la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Manero.

Concurrencia

Artículo 29. Cuando concurren dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave aumentada con la mitad de las otras sanciones. Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas aumentada con la mitad de las restantes. Cuando concurren dos o más ilícitos tributarios sancionados con multas, clausura del establecimiento o cualquier otra sanción que por su naturaleza no sean acumulables, se aplicaran conjuntamente.

Conversión de multas

Artículo 30. Las multas establecidas en esta Ordenanza expresadas en términos porcentuales, se convertirán a su equivalente al tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) al momento de la comisión del ilícito, y se pagarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago. Las sanciones serán pagaderas en su equivalente en Bolívares.

Término medio

Artículo 31. Cuando la sanción a aplicar se encuentre entre dos límites, se aplicará el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se le reducirá hasta el límite inferior o se le aumentará al superior según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurren en el caso en concreto, debiendo compensarlas cuando las haya de una u otra especie.

Parágrafo Único: Cuando la sanción a aplicar no se encuentre entre dos límites, se aplicará esta sin considerar atenuantes y/o agravantes.

Circunstancias agravantes

Artículo 32. Son circunstancias agravantes:

1. La reincidencia.
2. La condición de funcionario o empleado público que tengan sus coautores o partícipes.
3. La magnitud monetaria del perjuicio fiscal y la gravedad del ilícito.

Parágrafo Único: Habrá reincidencia cuando el imputado después de una sentencia o resolución firme sancionadora, cometiere uno o varios ilícitos tributarios de la misma índole durante los cinco (5) años contados a partir de aquellos.

Circunstancias atenuantes

Artículo 33. Son circunstancias atenuantes:

1. El grado de instrucción del infractor.
2. La conducta que el autor asuma en el esclarecimiento de los hechos.
3. La presentación de la declaración y pago de la deuda para regularizar el crédito tributario. El

cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la sanción.

4. Las demás circunstancias atenuantes que resulten de los procedimientos administrativos o judiciales, aunque no estén previstas expresamente por la Ley.

Plazo para el pago de multas

Artículo 34. Las sanciones establecidas en este Título, se aplicarán sin perjuicio del pago de los tributos y sus accesorios. El plazo para el pago de multas será de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación.

Parágrafo Único: Las sanciones pecuniarias, que tomen como referencia el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), deberán ser pagadas tomando en consideración el valor vigente al momento del pago, en su equivalente en Bolívares.

CAPÍTULO II

SANCIONES E INFRACCIONES

Sanciones

Artículo 35. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza, será sancionado de la siguiente forma:

1. La omisión de inscribirse en el Registro Municipal de Emprendimientos, será sancionado con multa de cincuenta (50) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
2. La omisión de la presentación de la declaración estimada mensual de ingresos brutos, será sancionada con multa de sesenta (60) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y cierre temporal del establecimiento comercial por diez (10) días continuos.
3. La omisión de la presentación de la declaración definitiva anual de ingresos brutos, será sancionada con multa de setenta y cinco (75) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y cierre temporal del establecimiento comercial por (10) días continuos.
4. Quien no notifique a la dependencia municipal con competencia en materia de emprendimientos o al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), cualquier modificación que sufra el emprendimiento o el cambio de actividad económica lucrativa, será sancionada con multa de cincuenta (50) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
5. Quien no notifique a la dependencia municipal con competencia en materia de emprendimientos o al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), sobre el cese del régimen de emprendimientos o la actividad económica, será sancionada con multa de cincuenta (50) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
6. Quien no comparezca ante el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), cuando esta lo requiera, será sancionado con multa de cuarenta (40) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
7. Quien no se inscriba en la Oficina Virtual, será sancionado con multa de setenta y cinco (75) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

8. Quién obstaculice el ejercicio de las facultades del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), será sancionado con multa de cien (100) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y cierre temporal del establecimiento comercial por diez (10) días continuos.

9. Quien realice actividades económicas bajo un régimen de emprendimientos, vencido el Registro Nacional de Emprendimiento, será sancionado con multa de ciento cincuenta (150) veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y cierre definitivo del establecimiento comercial.

10. La disminución ilegítima de ingresos tributarios, inclusive mediante el uso de beneficios fiscales, será sancionada con multa que oscilará entre el cien por ciento (100%) y el trescientos (300%) del tributo omitido. En los casos de procedimientos de fiscalización y determinación, cuando el contribuyente se allane al reparo planteado, la sanción aplicable será del treinta por ciento (30%).

Falsificación o uso fraudulento del régimen simplificado

Artículo 36. Los sujetos que, mediante medios fraudulentos, documentos falsificados o bajo la simulación de formas jurídicas o cualquier otra conducta dolosa, utilicen el régimen simplificado o de emprendimientos para beneficiarse o disminuir el monto de las obligaciones tributarias a las que estén sujetas dentro de la jurisdicción del municipio Manuel Plácido Manero, serán sancionados con el cierre definitivo del establecimiento comercial.

Disposiciones supletorias

Artículo 37. Cualquier otra sanción tributaria no prevista en esta Ordenanza, será aplicada de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.

TÍTULO VI

DE LOS RECURSOS

Actos de naturaleza tributaria

Artículo 38. Los actos emanados del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI) de efectos particulares que determinen tributos y/o sanciones de naturaleza tributaria, solo podrán ser impugnados o recurridos por quien tenga interés legítimo, personal y directo, mediante los recursos previstos en el Código Orgánico Tributario.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Del beneficio del régimen simplificado

Artículo 39. El régimen simplificado previsto en esta Ordenanza, no tendrá efecto retroactivo y surtirá efectos legales para el emprendedor desde su momento de inscripción en el Registro Municipal de Emprendimientos.

Del impuesto sobre actividades económicas, de industria, comercio y servicios

Artículo 40. El impuesto sobre emprendedores o régimen simplificado, no comparte el hecho imponible y regulaciones tributarias del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, tanto para actividades económicas habituales o eventuales, las cuales deberán regularse por la Ordenanza municipal que rija la materia.

Parágrafo Único: El emprendedor durante la vigencia del régimen simplificado, no estará en la obligación de obtener la Licencia de Actividades Económicas.

Vigencia

Artículo 41. La presente Ordenanza, entrará en vigencia al momento de su publicación en Gaceta Municipal.

Dado, firmado, refrendado y sellado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal del Municipio Maneiro, del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la ciudad de Pampatar a los diecinueve (19) días del mes de marzo 2024. Años 213° de la Independencia y 165° de la Federación.

CONCEJAL YINESCA LUNAR
Presidente del Concejo Municipal

Abg. ANDRY FIGUEROA
Secretaria de la Cámara Municipal

ANEXO ÚNICO

**Tabla de Valores aplicables a los Emprendimientos
por Régimen Tributario Simplificado**

Categorías según Registro Nacional de Emprendimientos		Alícuota (%) de Régimen simplificado para Emprendimientos	
		Ingreso Bruto Anual en (TCMMV)	
		Hasta 10.000	Más de 10.000
1	Manufactura	0,25%	1%
2	Servicios de Alimentos y Bebidas, Restaurantes y Puestos de Comida no convencional	0,50%	1%
3	Actividades de Alojamiento, Posadas y Hoteles	0,75%	1%
4	Actividades y Servicios a las Familias y Mascotas	0,50%	1%
5	Servicios de Atención de la Salud	0,25%	1%
6	Servicios de Soporte (Administrativo, Seguridad y Otros)	0,50%	1%
7	Transporte y Almacenamiento	0,25%	1%
8	Actividades Financieras (Consultoría, Trading y Criptomonedas)	0,75%	1%
9	Comunicaciones, Información, Audiovisuales, Medios Digitales	0,75%	1%
10	Entretenimiento, Recreación y Arte	0,75%	1%
11	Servicios de Enseñanza, Formación, Capacitación	0,25%	1%
12	Servicios de Distribución de Agua, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento	0,25%	1%
13	Servicios Profesionales (con exclusión de los servicios profesionales independientes o de libre ejercicio de la profesión)	1%	1%
14	Otros Servicios Profesionales (Oficios Especializados y Técnicos)	0,50%	1%